رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩١٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦١٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/١١هـ

المَوضُوعَات

خدمة مدنية - حقوق وظيفية - بدل تميز - شروط صرف البدل - شرط المسمى الوظيفي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل التميز - تضمن النظام صرف بدل التميز لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص من شاغلي الوظائف الصحية - الثابت أن المدعي يعمل على وظيفة (فني إداري)، وهي غير مشمولة بالوظائف الصحية؛ مما يتقرر عدم استحقاقه للبدل - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ، بشأن تطبيق عدد من البدلات والمكافآت على شاغلي الوظائف الصحية.
- المادة (٢) من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له بدل التميز وذلك للفترة من تاريخ ١٤٣٩/١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/١/١هـ؛ استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ، والذي نص في الفقرة (ثانياً) منه على أن: "يطبق على المشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار البدلات والترتيبات التالية: ١-تصرف البدلات التالية: ١-(بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، لا يزيد على (٣٠٪) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك". وسألت الدائرة المدعي عن طبيعة وظيفته؟ فأجاب: بأنه خاضع لنظم الخدمة المدنية، وأرفق لذلك عدداً من المرفقات. وبعرض ذلك على المدعى عليها، دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ لعدم تظلم المدعي أمام وزارة الموارد البشرية. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فإنه استناداً على القرار الوزاري رقم (١١/٨٤/٢٥٩٦٧) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٣هـ، الصادر من وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، والمبني على قرار وزير الخدمة المدنية الصادر برقم (٥٣٥٠٠) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٥هـ، والذي قرر الموافقة على اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ، بمحضر الاجتماع على ضوابط صرف بدل التميز، والذي نصت الفقرة (أ) منه على: "الحصول على جوائز تكريم للتميز

في الأداء من جهات متعددة، منها: أن تشمل تلك الجهات الإدارات الحكومية، والجمعيات العلمية، الجمعيات الأهلية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وأن يتم صدور الجائزة أو التكريم من رئيس الجهة الحكومية على مستوى المنطقة، مدير عام أو ما يوازيها وظيفياً، أو رئيس الجمعية أو المدير الإقليمي أو المدير العام للمنطقة"، وبما أن الشهادة الحاصل عليها المدعي ممنوحة له من قبل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) وهو أحد مشاريع مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وقد أهداها إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتضح أن التكريم صادر من مدير المركز، ولم يصدر التكريم من رئيس جهة إدارية، وهو مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي يتبعه المركز، وبما أن المدعى عليها ملتزمة بتطبيق ما يصدر من الجهات التنظيمية والتنفيذية، ولم تقم بصرف البدل محل الدعوى للمدعي؛ لعدم استحقاقه نظاماً لتلك الفترة بسبب عدم انطباق الضوابط عليه؛ كون التكريم لم يصدر من رئيس الجهة (مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). كما دفعت المدعى عليها بأن الجهة كانت تصرف للمدعي كافة حقوقه المالية في الفترة محل التظلم عدا البدل المشار إليه، وانتهت إلى طلب الحكم برفض الدعوى، وأرفقت لذلك عدداً من المرفقات. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الجلسة، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الآتي.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له بدل التميز وذلك للفترة من تاريخ ١٤٣٩/١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/١/١هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي قد نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم". كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام الديوان -المشار له سابقاً- قد نصت على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر

سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة، وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"، وبما أن نشوء الحق الذي يطالب به المدعي كان بتاريخ ١٤٣٩/١/١هـ، وقد تقدم المدعي بتظلمه أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -وزارة الخدمة المدنية سابقاً- بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ، ثم تقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوعها، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له بدل التميز وذلك للفترة من تاريخ ١٤٣٩/١/١هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/١/١هـ؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ والذي نص في الفقرة (ثانياً) منه على أن: "يطبق على المشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما في البند (أولاً) من هذا القرار البدلات والترتيبات التالية: ١-تصرف البدلات التالية: ١-(بدل تميز) لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، لا يزيد على (٣٠٪) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك"؛ الأمر الذي يدل على أن البدل محل المطالبة خاصٌ بالمشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ المشار له سلفاً، وبما أن البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء محل الاستناد قد نصّ على: "١-الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار

مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ... ٢-الموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها..."؛ فإنه يستبين للدائرة من أنّ الفئة المشمولة بالبدل محل المطالبة، هم المشمولون بسلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ، أو المشمولين بسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية. وبما أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بمسمى (فني إداري)، وقد نصت لائحة الوظائف الصحية وملحقاتها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ في المادة الثانية منه على أن: "تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية -باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات- وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة"، وبالرجوع للائحة وللجدول المرفق -المشار له بالمادة السابقة- وتحديداً لفئة الفنيين؛ لم يكن المسمى الوظيفي (الفني الإداري) من بينها؛ الأمر الذي يتأكد معه للدائرة عدم شمول المدعي بالبدل محل المطالبة؛ لكونه غير خاضع لسلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٤١/١) وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ، ولا المشمولين بسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات

الحكومية والتخصصية والمرجعية، وتنتهي معه إلى رفض دعواه، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٩١٠) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...)

ضد فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.